

1500435-12.2021.8.26.0438

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... denúncia, sem oposição à aplicação do tráfico privilegiado (fls. 265/266). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição (fls. 289/290).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo:

i) auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); ii) boletim de ocorrência (fls. 3/5); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500435-12.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-12.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ODETE ALVES DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

ODETE ALVES DA CRUZ, qualificada à fl. 9, foi denunciada e processada como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, no dia 09 de março de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Raul Mesquita, nº 250, Jd. Santa Cecília, na cidade de Barbosa, guardava para posterior entrega a consumo de terceiros, 07 (sete) invólucros em plástico transparente, 04 (quatro) invólucros em plástico amarelo e 01 (um) invólucro em plástico preto, todos de massas e tamanhos variados, contendo a substância Cannabis Sativa L (maconha) ressecada e compactada, os quais totalizaram 189,07g (cento e oitenta e nove gramas e setenta miligramas).

Segundo consta da denúncia, a ré resolveu praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade, mormente no local do fato. Para tanto, as substâncias eram adquiridas de terceiro, separadas e mantidas em seu poder e, depois, comercializadas ao consumo de terceiros.

Naquele dia, hora e local dos fatos, em diligência realizada em sede de medida cautelar de busca e apreensão, policiais civis e militares se dirigiram até a residência de ODETE. Ao chegarem, visualizaram a denunciada na frente da residência, momento em que foi cientificada sobre o conteúdo do mandado, sendo certo que franqueou a entrada dos Policiais.

Indagada, a denunciada informou que não havia nada de ilícito em sua casa. Ainda assim, em cumprimento ao mandado, os policiais realizaram a vistoria no local e encontraram uma latinha contendo 04 quatro porções de maconha embaladas em plástico.

Ato contínuo, o Policial Militar localizou no chão da área no quintal da residência, uma sacola contendo diversos tablets de maconha. Em seguida, no interior da residência, foram localizadas 02 tesouras cheirando maconha, um telefone celular da marca Samsung, GalaxyJ2 e notas de dinheiro, totalizando o valor de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) em notas diversas.

Durante a vistoria, foi encontrada uma folha de papel contendo anotações relativas ao tráfico sobre o caibo da cobertura do fundo da residência (fls. 29).

Notificada (fl. 175), a ré apresentou defesa preliminar (fls. 220/221).

A denúncia foi recebida no dia 5.4.2021 (fls. 162/163).

Concedido alvará de soltura em HC (fl. 209).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 268/269), sendo a ré interrogada ao final (fl. 270).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a condenação da acusada, nos termos da denúncia, sem oposição à aplicação do tráfico privilegiado (fls. 265/266). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição (fls. 289/290).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); ii) boletim de ocorrência (fls. 3/5); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); iv) laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 146/148); v) laudo do objeto do crime (tesouras - fls. 149/153).

A autoria também é certa, conforme se depreende da prova oral colhida.

A Testemunha/CPC Geraldo José Teixeira disse que recebeu informação de que a ré vendia droga na casa dela. Em campanhas, notou que o portão sempre ficava fechado, havendo movimentação de usuários com frequência. Inclusive, já abordou uns 2 ou 3 saindo de lá, mas não acharam nada. Então, no dia dos fatos, foram à casa da ré com um mandado e, dentro, encontraram 4 porções de maconha dizendo ser dela e para uso, afirmando ainda não haver mais. Porém, o PM Dráuzio achou mais porções de maconha no quintal, aparentemente jogada, caderno com anotações papel alumínio e tesoura. Ela negou que tal droga fosse dela, mas os vizinhos dela são de boa índole, pelo que não jogariam no quintal. Não se recorda se o celular dela ter sido apreendido. Os fatos aqui narrados o foram com base no relato de Dráuzio. Salvo engano, na casa moravam a ré, a filha Bianca - quanto ao genro dela, estavam separados à época. No tal bairro, não é comum o tráfico de drogas. No dia, houve 2 buscas no mesmo bairro.

A Testemunha/CPM Drauzio Siqueira Peres disse que a PC pediu reforço para cumprir

mandado de busca no local. Ficou no apoio. Foi feita uma abordagem na frente da casa – PM e PC juntos. Após abordagem de alguns sujeitos que estavam na calçada, os PC's entraram na residência, tendo o depoente permanecido na calçada. Pelo que lembra, a ré não estava na frente do imóvel nesse momento. Posteriormente, entrou no quintal e, próximo a uma janela, viu uma sacola com droga – não lembra quantidade. Foi apreendido pela PC um caderno com anotações. Não chegou a indagar a acusada, mas, pela dinâmica do local, aparentemente, ela teria jogado a sacola do interior de um quarto ao ver a chegada dos PM's. Sabe que ela negou a propriedade dessa droga. Sobre o celular, não lembra de ter sido manuseado. Não conhecia a ré, mas já havia denúncias de tráfico no local (190), na casa. No imóvel moravam ela e, salvo engano, uma moça (acha que era enteada). O bairro é conhecido como ponto de tráfico.

Em seu interrogatório, ODETE ALVES DA CRUZ disse que estavam na sua casa ela, sua filha e sua neta. O marido da filha só ia dormir, pois trabalhava durante o dia ou ficava na casa da mãe. Estava sentada na cadeira da área, quando a polícia chegou com mandado e deixou eles entrarem. Encontraram 4 porções de maconha numa latinha, que eram para seu uso. A droga que foi encontrada do lado de fora, atrás da sua residência, não era dela. As casas são próximas uma da outra. Eles saíram com uma sacolinha na mão e mostraram para o Geraldo. No terreno da casa, só tem o imóvel dela. Ao lado do direito tem um muro alto, um muro pequeno na direita e, no fundo, metade é cerca e metade é muito. No fundo, o terreno é vazio e dá para entrar na casa dela por esse terreno. No tocante à folha de anotações, disse que seus netos pegaram para brincar de “stop”, em uma caçamba. Acharam enfiando num telhado, no quartinho. As tesouras são suas e picotava a maconha com elas, pois não tem a ponta do dedão para dichavar. Não foi condenada. Havia visitas na sua casa e foram de manhã, tendo saído juntos. Eles trabalham juntos na roça. Seu genro já teve envolvimento com droga, como usuário. Diz que o PC Geraldo a persegue, pois seus irmãos são envolvidos com droga. Trabalhava na olaria e, hoje, vende tapetes e faz diárias nas residências. Na época dos fatos, fazia faxina. Seu genro trabalhava na usina.

Pois bem.

Quanto à questão da autorização de ingresso dos PM's na residência do réu, urge destacar que, tal como ressaltado pelo MP, os fatos são anteriores à decisão do STJ no sentido de que o ingresso em casa alheia necessita do registro de autorização do morador, gravado em áudio e vídeo.

Aqui, cumpre ressaltar que a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que se exige necessária documentação e registro audiovisual, não incide na espécie (Habeas Corpus nº 598/051/SP- 2020/0176244-0 - Relator Rogerio Schietti Cruz - J. 5.3.2021), pois tem período para ser implantada: "Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal".

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

Os milicianos ouvidos foram coerentes e uníssonos, tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, ao descreverem a ocorrência, inclusive quanto à quantidade de droga apreendida, bem como a dinâmica da apreensão da droga.

Ora, urge destacar que o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o

decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

Com efeito, não há nada nos autos que indique que os policiais quisessem incriminar falsamente a acusada, ao mencionarem que toda a droga pertencia a ela (não apenas as 4 porções que ela reconheceu como suas).

O PM Dráuzio confirmou que a droga encontrada do lado de fora (tabletes) estava bem próxima da janela da casa da ré, como se tivesse sido arremessada há pouco (com a chegada da polícia). Já o PC Geraldo Teixeira afirmou que não há como atribuir a propriedade da droga a algum vizinho, pois "são de boa índole, pelo que não jogariam no quintal".

Visto na instrução que, no imóvel dela, encontraram uma lata contendo 4 porções de maconha embaladas em plástico, uma sacola contendo diversos tabletes de maconha (no chão de uma área, no quintal da residência) e uma folha de anotações relativas ao tráfico no caibro da cobertura da área. No interior da casa, encontraram 2 tesouras com resquícios de maconha e R\$ 246,00, em dinheiro. Segundo esses agentes, ela é traficante conhecida, além de haver intensa movimentação de usuários no local, como presenciado antes por campanha realizada pelo policial civil ouvido em Juízo, tanto que estavam na posse de um mandado de busca para cumprimento no mesmo imóvel.

Quanto à assertiva da ré de que é vítima de perseguição policial, divorciada de qualquer elemento de prova dos autos, não havendo, assim, que se tirar o crédito do trabalho da polícia com base em ilações pessoais da acusada. Aliás, também frágil a afirmação de que a tal folha de anotação encontrada teria sido usada pelos netos

para brincar, pois ela foi encontrada em local (caibro) de difícil acesso para crianças, com anotações de nome e de valores que se coadunam (valores) com o valor de venda das porções de maconha - normalmente, R\$ 10,00, conforme se extrai da prática forense e da Polícia.

Assim, a quantidade de droga apreendida, a forma como estavam fracionadas e embaladas, o fato de já haver informações de que no local ocorria o tráfico de drogas e a confirmação pelos policiais em razão da prisão da acusada, denotam que as substâncias apreendidas em poder de ODETE destinavam ao consumo de terceiro.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, razão pela qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Ante a primariedade do acusado e da ausência de indicativos de que ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diminuindo a pena em 2/3, considerando-se a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, perfazendo o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

"O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de "habeas corpus" para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, "caput" e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal." (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade,

acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria “contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS - Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo

Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, consoante art. 33º, § 2º, "c" do Código Penal (não reincidente e pena inferior a quatro anos).

Presentes os requisitos legais, substituindo somente a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

Assim, a pena perfaz o montante de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída a pena corporal por PRD, nos termos retro.

III - Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré ODETE ALVES DA CRUZ, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor, substituída somente a pena corporal por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude, nos termos do § 2º, segunda parte, do art. 44, do CP.

A considerar o quantum da pena ora fixado, bem como a primariedade do réu, CONCEDO-LHE o direito de recorrer em liberdade.

Custas na Forma da lei, visto que o réu é beneficiário da Lei nº. 1.060/50.

Expeça-se guia de recolhimento.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi. Declaro o perdimento do numerário apreendido e do aparelho celular, vez que não foi comprovada sua origem lícita.

P.I.C.

Penápolis, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA